INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
GERENCIA OPERATIVA DEL REGISTRO DE BIENES FISCALIZADOS
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS Y EN EL REGISTRO ESPECIAL DEL RÉGIMEN COMPLEMENTARIO DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS

RESOLUCIÓN N° 3111190020513

Lima, 31 de agosto de 2022.

VISTA la Solicitud de Inscripción presentada por el Usuario **LUQUE RAFAEL EDWIN**, cuyo detalle es el siguiente:

Solicitud de Inscripción N° :	Formulario Virtual Q-101 N° 13747 del 12/08/2022
RUC N° :	10420738248

Apellidos y Nombres o Razón Social:

LUQUE RAFAEL EDWIN

Domicilio Legal:

JR. CABANA NRO. 1108 URB. 9 DE OCTUBRE (AL ESPALDAR DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

Teléfono(s):	Correo Electrónico:
986030222	clientes.corporativo9@gmail.com

Apellidos y Nombre del Usuario o Representante Legal:	Tipo y N° de Documento:
LUQUE RAFAEL EDWIN	DNI 42073824

Vigencia en el Registro*:

Por un periodo de dos (02) años, la cual surtirá efecto a partir del 31/08/2022

CONSIDERANDO:

La información, fundamentos, análisis y conclusiones del Informe N° 1121-2022-SUNAT-7C2000-AU02 y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 501; la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - AUTORIZAR la inscripción de **LUQUE RAFAEL EDWIN**, con **RUC N° 10420738248**, en el **Registro para el Control de Bienes Fiscalizados**, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1126, que establece medidas de control en los Insumos Químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, modificado a través del Decreto Legislativo N° 1339; el Decreto Supremo N° 044-2013-EF y normas modificatorias; el Decreto Supremo N° 268-2019-EF; el Decreto Supremo N° 015-2019-IN; y la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT y normas modificatorias.

Artículo 2°. - AUTORIZAR la inscripción de **LUQUE RAFAEL EDWIN**, con **RUC N° 10420738248**, en el **Registro Especial del Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos**, de conformidad con el Decreto Supremo N° 016-2014-EM y normas modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1103 y normas modificatorias; y la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias.

El detalle de la información autorizada mediante la presente Resolución[1] podrá ser visualizada en el Sistema de Registro de Bienes Fiscalizados en el Portal de SUNAT, con su código de usuario y clave SOL, accediendo a SUNAT Operaciones en Línea.

* La vigencia en el Registro será en tanto el Usuario no incurra en situaciones que generen la suspensión o baja de su inscripción.

JUAN MANUEL FLORES SAONA
Gerente (e)
Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados
INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS

[1] De conformidad con lo dispuesto en los artículos 124° y 217° al 222° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, contra el presente acto administrativo podrá interponerse los recursos administrativos de reconsideración y apelación ante el mismo órgano o ante el órgano superior competente, según corresponda. El plazo para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. Una vez vencidos los plazos, se perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto.

INFORME N° 1121-2022-SUNAT-7C2000-AU02

1.- REFERENCIAS

SOLICITUD	:	FORMULARIO VIRTUAL Q-101[1] N° 13747 DEL 12/08/2022
SOLICITANTE	:	LUQUE RAFAEL EDWIN
RUC N°	:	10420738248
CIIU DEL RUC	:	4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 4922 - OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE
DOMICILIO LEGAL	:	JR. CABANA NRO. 1108 URB. 9 DE OCTUBRE (AL ESPALDAR DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

2.- FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN

El Usuario LUQUE RAFAEL EDWIN solicita la inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados (en adelante, RCBF) y en el Registro Especial del Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos (en adelante, RERC) mediante la presentación del Formulario Virtual Q-101 N° 13747. Para tal efecto, se evalúan los documentos en oficina y **se deja constancia que la Administración Tributaria podrá inspeccionar el establecimiento donde el Usuario solicita realizar la actividad fiscalizada de servicio de transporte de combustibles fiscalizados**.

3.- ANÁLISIS

3.1. DE LA SOLICTUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS (RCBF):

- Mediante el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1126, modificado por el Decreto Legislativo N° 1339[2], que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, se creó el RCBF que contendrá toda la información relativa a los Bienes Fiscalizados.

- Al respecto, mediante el Decreto Supremo N° 044-2013-EF se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126, el cual ha sido modificado, entre otros, por el Decreto Supremo N° 287-2018-EF[3].

- Por su lado, mediante la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT se aprobó normas relativas al RCBF.

- El artículo 34° del Decreto Legislativo N° 1126, modificado por el Decreto Legislativo N° 1339[4], establece que, en las áreas ubicadas en las zonas geográficas de producción cocalera, se implemente un Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados. Asimismo, señala que el Régimen Especial comprende medidas complementarias a las establecidas en dicho Decreto Legislativo, vinculadas al control de actividades detalladas en el Reglamento sobre Bienes Fiscalizados. Finalmente, precisa que, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio del Interior, se fijará las zonas geográficas bajo el Régimen Especial, detallando el ámbito provincial o distrital, según cada zona.

[1] Formulario aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 033-2021/SUNAT, publicada el 06/03/2021 y con vigencia desde el 07/03/2021.
[2] Publicado el 06/01/2017. Vigente desde el 05/02/2017.
[3] Publicado el 13/12/2018.
[4] Publicado el 06/01/2017. Vigente desde el 05/02/2017.

- Al respecto, el Decreto Supremo N° 015-2019-IN[5] ha fijado zonas geográficas de producción cocalera para la implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados.

- Ahora bien, mediante el Decreto Supremo N° 268-2019-EF[6], se aprobó la nueva lista de insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados que están sujetos al registro, control y fiscalización; el cual precisa en el numeral 2.1 de su artículo 2°, que los insumos químicos y productos detallados en su Anexo N° 2 – entre los que se encuentran el Solvente N° 1, Solvente N° 3, Hidrocarburo Alifático Liviano (HAL), Hidrocarburo Acíclico Saturado (HAS), Kerosene de aviación Turbo JP5, Gasolinas y Gasoholes, Diesel y sus mezclas con Biodiesel, entre otros– están sujetos al registro, control y fiscalización únicamente en las zonas geográficas de Régimen Especial; excepto en los casos señalados en la misma norma.

3.2. <u>DE LA SOLICTUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RERC</u>:

- Mediante el artículo 8° del Decreto Supremo N° 016-2014-EM, modificado por los Decretos Supremos N° 013-2015-EM y 036-2015-EM, se creó el Registro Especial a cargo de la SUNAT, en el que se deben inscribir los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, Consumidores Directos, Consumidores Menores y Transportistas inscritos en el Registro de Hidrocarburos a cargo del OSINERGMIN , definidos así en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2002-EM y normas modificatorias, que realicen operaciones relacionadas con las actividades de distribución, transporte, uso, almacenamiento y comercialización de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos.

- Que, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, dispone que mediante Decreto Supremo refrendado por los titulares del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del OSINERGMIN, se establecerán las Cuotas de Hidrocarburos para los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y Consumidores Directos ubicados en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos.

- Que, a través de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 016-2014-EM, se incorporó al departamento de Madre de Dios en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos.

- La Tercera Disposición Complementaria Transitoria del mencionado Decreto Supremo, establece que en tanto la SUNAT emita las disposiciones a que se refiere el artículo 9° de la citada norma, **son de aplicación los requisitos y obligaciones para la inscripción en el RCBF creado al amparo del Decreto Legislativo N° 1126 y normas modificatorias**, en lo que corresponda.

Es así como, con arreglo de los precitados dispositivos legales, se procedió a evaluar la información consignada en el Formulario Virtual Q-101, así como la documentación sustentatoria presentada, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes; conforme con el siguiente detalle:

A.- USUARIO Y RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS BIENES FISCALIZADOS: (VER ANEXO A)

Comentarios	**:**	**-**

[5] Publicado el 10/07/2019. Vigente desde el 11/07/2019.
[6] Publicado el 20/08/2019. Vigente desde el 20/10/2019.

B.- ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO EN EL RCBF Y EN EL RERC: (VER ANEXO B)

Comentarios	**:**	**-**

C.- VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS: (VER ANEXO C)

Comentarios	**:**	**-**

D.- RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES FISCALIZADAS:

De acuerdo con la disposición contenida en el segundo párrafo del literal a) del numeral 4 del artículo[7] 7° de la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT y normas modificatorias, no corresponde presentar Informe Técnico, toda vez que el usuario declaró que únicamente realizará la actividad fiscalizada de servicio de transporte.

E.- INFORMACIÓN DE RESUMEN: REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES, ESTABLECIMIENTOS, VEHÍCULOS Y CONDUCTORES QUE SOLICITA INSCRIBIR EN EL RCBF Y EN EL RERC:

Cantidad de representantes legales y directores que solicita inscribir en el RCBF y en el RERC:	-
Cantidad de establecimientos donde solicita realizar actividades con Bienes Fiscalizados:	01
Cantidad de establecimientos inspeccionados:	-
Cantidad de vehículos que solicita inscribir en el RCBF y en el RERC:	01
Cantidad de conductores que solicita inscribir en el RCBF y en el RERC:	01

SUPERVISOR (e)

F- EVALUACIÓN:

El Usuario LUQUE RAFAEL EDWIN con RUC N° 10420738248, mediante el Formulario Virtual Q-101 N° 13747 de fecha 12/08/2022 presentado a través de SUNAT Virtual (Código de Usuario y clave SOL) solicitó su inscripción en el RCBF y en el RERC para realizar la actividad fiscalizada de **servicio de transporte de combustibles fiscalizados**; adjuntando documentación complementaria, acorde con lo establecido en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT y modificatorias.

En ese sentido, y bajo el marco legal señalado en el punto 3 del presente informe, se procedió con el análisis y evaluación de la documentación presentada a través de la Solicitud de Inscripción N° 13747, así como en el Expediente N° 000-URD999-2022-842676 de fecha 15/08/2022.

Es preciso señalar que, la información fue validada haciendo uso de las consultas de los registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1246, obteniéndose los siguientes resultados:

- **Respecto al titular y responsables del manejo de bienes fiscalizados:**

  Al respecto, mediante los accesos a la consulta del Poder Judicial que la SUNAT mantiene en base al convenio de colaboración institucional suscrito con dicha entidad, se verificó

[7] Modificado por el artículo único de la Resolución de Superintendencia N° 033-2021/SUNAT.

que, el titular, señor LUQUE RAFAEL EDWIN (quien, a su vez, asume la función de responsable de establecimiento y conductor) y el responsable técnico, señor CCORI SURCO KHALIL HENRY; no registran antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas y/o delitos conexos, ni por los delitos de comercio clandestino o minería ilegal.

Asimismo, mediante el acceso a la consulta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC que la SUNAT mantiene en base al convenio de colaboración institucional suscrito con dicha entidad, se validó la información del DNI N° 42073824 y del DNI N° 70019557, pertenecientes al señor LUQUE RAFAEL EDWIN y señor CCORI SURCO KHALIL HENRY, respectivamente.

Además, se validó que, la Licencia de Conducir N° U42073824 perteneciente al señor LUQUE RAFAEL EDWIN, se encuentra con estado vigente, a través de la consulta pública realizada en el portal web[8] del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

- **Respecto al establecimiento que solicita inscribir en el RCBF y en el RERC donde realizará la actividad fiscalizada:**

  El usuario LUQUE RAFAEL EDWIN cumplió con adjuntar la copia simple de la Licencia de Funcionamiento Indeterminada N° 770-2022 expedida por la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca con fecha 10/08/2022, mediante la cual se le autoriza con el giro "Oficina administrativa de servicio de transporte de carga por carretera" en el establecimiento (domicilio legal) con código N° 0000 en el RUC ubicado en JR. CABANA NRO. 1108 URB. 9 DE OCTUBRE (AL ESPALDAR DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE) PUNO-SAN ROMAN-JULIACA.

- **Respecto al vehículo destinado al servicio de transporte de combustibles fiscalizados:**

  Mediante consulta en el portal web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, se verificó que, el vehículo con placa de rodaje V7J722 es de propiedad del usuario LUQUE RAFAEL EDWIN, validándose también, las características de dicho vehículo.

  A través de la consulta púbica en el portal web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, se verificó que, el citado vehículo cuenta con Habilitación vigente para el transporte de Mercancías en general.

  Asimismo, se validó que, el vehículo con placa de rodaje V7J722, cuenta con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

  Por otro lado, mediante consulta pública en el portal web[9] del OSINERGMIN, se validó que, el usuario cuenta con la Ficha de Registro de Hidrocarburos N° 163753-060-260722 a través de la cual se le autoriza para el Transporte de Combustibles Líquidos con el vehículo antes mencionado.

En consecuencia, de la evaluación efectuada a la documentación presentada por el usuario; y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1126 y normas modificatorias; el Decreto Supremo N° 044-2013-EF y normas modificatorias; el Decreto Supremo N° 268-2019-EF; el Decreto Supremo N° 015-2019-IN; el Decreto Supremo N° 016-2014-EM y normas modificatorias; y la Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT y normas modificatorias, se califica de manera **favorable** la presente solicitud de inscripción en el RCBF y en el RERC, en concordancia con las precisiones del presente informe.

SUPERVISOR (e)

[8] https://recordconductor.mtc.gob.pe/
[9] http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/busquedaRegistroHidrocarburos/init.action

4.- CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente señalada en el punto 3 del presente informe, se ha constatado y verificado que el Usuario ha cumplido con presentar la documentación correspondiente; en consecuencia:

Por lo expuesto, debe autorizarse la inscripción en el RCBF y en el RERC del Usuario **LUQUE RAFAEL EDWIN**, con RUC N° **10420738248**, mediante la **Solicitud de Inscripción - Formulario Virtual Q-101 N° 13747** de fecha 12/08/2022, para realizar la actividad fiscalizada de servicio de transporte según el detalle siguiente:

Cuadro 01. Conductor autorizado

Apellidos y Nombres	Nro. de Licencia de Conducir	Categoría
LUQUE RAFAEL EDWIN	U42073824	A IIb

Cuadro 02. Vehículo autorizado

Placa	Nro. Serie	Número de Ficha de Registro de Hidrocarburos
V7J722	JLBFE85DGDKU01255	163753-060-260722

En tal sentido, se formula el proyecto de Resolución que se adjunta.

Lima, 31 de agosto de 2022.

CHILON RIVERA LEISIE JUDITH
Profesional Inspector
Registro N° AU02

ANEXO A
DETALLE DEL TITULAR Y RESPONSABLES DEL MANEJO DE LOS BIENES FISCALIZADOS

N°	Apellidos y Nombres	Tipo y Número de Documento	Función en la empresa	¿Presentó Declaración Jurada y/o Certificado de AA.PP. y/o AA.JJ.?
01	LUQUE RAFAEL EDWIN	DNI 42073824	Titular, Responsable de Establecimiento y Conductor	SI (*)
02	CCORI SURCO KHALIL HENRY	DNI 70019557	Responsable Técnico	SI (*)

DNI : DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
AA.PP. : ANTECEDENTES PENALES
AA.JJ. : ANTECEDENTES JUDICIALES
(*) Validado mediante consultas de interoperabilidad.



ANEXO B
DETALLE DEL ESTABLECIMIENTO QUE SOLICITA INSCRIBIR EN EL RCBF Y EN EL RERC

N°	Cód. del estab. en el RUC	Tipo	Dirección	Actividad(es) Fiscalizada(s)	Tipo de documento que autoriza el funcionamiento	N° de documento de autorización	Nombre de la autoridad competente
01	0000	DOMICILIO LEGAL	JR. CABANA NRO. 1108 URB. 9 DE OCTUBRE (AL ESPALDAR DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE) PUNO-SAN ROMAN-JULIACA	SERVICIO DE TRANSPORTE	Licencia de Funcionamiento Indeterminada	770-2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - JULIACA

AU02

ANEXO C
DETALLE DE LA UNIDAD VEHICULAR AUTORIZADA EN EL RCBF Y EN EL RERC

Nro.	Vía de Transporte	Categoría/Clase	Placa /Matrícula	Nro. Serie	Nro. de Motor	Número de Ficha de Registro de Hidrocarburos
01	CARRETERA	CAMION	V7J722	JLBFE85DGDKU01255	4M50D84173	163753-060-260722